

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1417/2531

บริษัท อี . พี.แอ ล. จำกัด
กรมศุลกากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2503 มาตรา ภาค 1

พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร มาตรา หมวด 13 ตอน ที่ 70 ประเภท ที่ 70.05, มาตรา
หมวด 13 ตอน ที่ 70 ประเภท ที่ 70.05

การตีความพิกัตอัตราศุลกากรในการจำแนกประเภทสินค้าตามพระราชกำหนด
พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ. 2503 ต้องเป็นไปตามความหมายในประเภทของสินค้านั้น
หรือตามความหมายของหมายเหตุหรือตอนที่เกี่ยวกับสินค้านั้น ๆ จะตีความนอก
เหนือไปจากความหมายที่ระบุไว้ในพิกัตหรือหมายเหตุในหมวดหรือตอนที่เกี่ยวกับ
สินค้านั้น ๆ ไม่ได้ พิกัตอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.05 มีความหมายว่า แผ่นกระจก
หรือแผ่นแก้วที่ทำเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยกรรมวิธียัดหรือเป่าเพียง 2 วิธีและยังมิได้มีการ
ตกแต่ง พิกัตอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.06 มีความหมายว่า แผ่นกระจกหรือ
แผ่นแก้วที่ทำเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยกรรมวิธี หล่อ รีด ยัดหรือเป่าและขัดผิวให้
เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะขัดผิวโดยกรรมวิธีอย่างไร และกระจกนั้นจะมีสภาพใสเป็นมัน
เงาหรือไม่อย่างหนึ่งและแผ่นกระจกหรือแผ่นแก้วที่ทำเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดย
กรรมวิธีหล่อ รีด ยัดหรือเป่า และทำให้ใสแล้วไม่ว่าจะทำโดยกรรมวิธีอย่างไรและ
กระทำในขั้นตอนใดของการผลิตอีกอย่างหนึ่งเพราะตามพิกัตดังกล่าวระหว่าง
ข้อความว่าขัดผิวกับทำให้ใสแล้วใช้คำว่า "หรือ" กระจกซึ่งที่โจทก์นำเข้ามีกรรมวิธี
ในการผลิตโดยดึงน้ำแก้วที่หลอมเหลวในบ้าหลอมขึ้นเป็นแผ่นกระจกในแนวตั้ง

แผ่นกระจกที่ผ่านออกมา มีลักษณะเป็นแผ่นสีเหลี่ยมผืนผ้า สภาพของผิวกระจกเรียบและใสทั้งสองด้าน เนื่องจากน้ำแก้วที่หลอมเหลวไหลผ่านไปบนผิวโลหะหลอมเหลวในอ่างโลหะหลอมเหลวที่มีการควบคุมอุณหภูมิจนแผ่นกระจก เย็นลง สิ้นค้าดังกล่าวจึงจัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.06

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้สั่งซื้อสินค้าประเภทกระจก เกรย์ซีทกลาสเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักร และสำแดงในใบขนสินค้าขาเข้าว่าเป็นสินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.06 ซึ่งได้รับการลดหย่อนภาษีศุลกากรพิเศษ แต่เจ้าหน้าที่ของจำเลยแจ้งว่าสินค้านี้จัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.05 ซึ่งไม่ได้รับลดหย่อนอากร โจทก์ได้แย้งคัดค้านการประเมินภาษีของจำเลยทั้งสองแต่จำเลยทั้งสองไม่ยอมให้โจทก์นำสินค้านี้ดังกล่าวออกมา โจทก์จึงต้องเสียภาษีอากรในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.05 ตามที่จำเลยทั้งสองประเมินซึ่งไม่ถูกต้องโจทก์ได้แย้งคัดค้านและสงวนสิทธิที่จะขอคืนภาษีที่จำเลยทั้งสองประเมินไม่ถูกต้องและเกินไป แล้วต่อมาจำเลยทั้งสองมีหนังสือถึงโจทก์แจ้งว่า ราคาสินค้าที่โจทก์สำแดงในใบขนสินค้าขาเข้าต่ำกว่าราคาที่ซื้อขายกันให้โจทก์เสียภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลเพิ่มรวมเป็นเงิน 16,989.16 บาทซึ่งไม่ถูกต้องเพราะจำเลยประเมินภาษีโดยอิงราคาสินค้าที่ซื้อขายกันในปีก่อน ๆ เป็นเกณฑ์ จำเลยต้องคืนภาษีที่เรียกเกินจำนวน 93,857.49 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันประเมินจนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 4,667.16 บาท ขอให้ศาลเพิกถอนการประเมินภาษีจากพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.05 ไปเป็นพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.06 ให้จำเลยทั้งสองคืนเงิน 98,414.65 บาท พร้อมดอกเบี้ยในต้นเงิน 93,857.49 บาท นับ

แต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีการค้า และภาษีบำรุงเทศบาลเพิ่มเสีย

จำเลยให้การว่า สินค้ากระจกแผ่นที่โจทก์นำเข้าในราชอาณาจักรตามฟ้อง โจทก์สำแดงในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าว่าเป็นสินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.05 ด้วยความสมัครใจของโจทก์เอง สินค้าดังกล่าวอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.05 การประเมินของเจ้าพนักงานจึงชอบแล้ว และการที่จำเลยประเมินภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลเพิ่มนั้นชอบด้วยกฎหมายและข้อเท็จจริงแล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินภาษีของจำเลยทั้งสองจากพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.05 ไปเป็นพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.06 ให้จำเลยทั้งสองคืนเงิน 93,857.49บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 0.625 ต่อเดือน นับแต่วันที่23 พฤษภาคม 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขอของโจทก์อื่น ๆ นอกจากนี้ให้ยก โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่าสินค้าประเภทกระจกซีทที่โจทก์นำเข้ามาเป็นสินค้าจัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.05 มิใช่จัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ประเภทที่ 70.06 นั้น เห็นว่าหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากรตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2503 ได้บัญญัติไว้ในภาค 1ว่า "การตีความในพิกัดอัตราศุลกากรนี้ ให้ถือหลักดังต่อไปนี้.....วัตถุประสงค์ของพิกัดอัตราศุลกากรนี้ การจำแนกประเภทสินค้าให้เป็นไปตามความหมายในประเภานั้น ๆ หรือตามความหมายของหมายเหตุในหมวดหรือตอนที่เกี่ยวกับสินค้านั้น ๆ โดยถือหลักเกณฑ์ดังจะกล่าวต่อไปนี้ เว้นแต่ประเภทหรือหมายเหตุนั้นจะมีข้อความกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น....." จะเห็นได้ว่าการตีความพิกัด

อัตราศุลกากรในการจำแนกประเภทสินค้าต้องเป็นไปตามความหมายในประเภทของสินค้านั้นหรือตามความหมายของหมายเหตุในหมวดหรือตอนที่เกี่ยวกับสินค้านั้น ๆ จะตีความนอกเหนือไปจากความหมายที่ระบุไว้ในพิกัดหรือหมายเหตุในหมวดหรือตอนที่เกี่ยวกับสินค้านั้น ๆ ไม่ได้ สินค้าที่โจทก์ยื่นใบขนสินค้าเข้าเพื่อเสียภาษีอากรเป็นสินค้าประเภทกระจกหรือแผ่นแก้วซึ่งจัดอยู่ในพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรหมวด 13 ตอนที่ 70 ว่าด้วยแก้วและเครื่องแก้ว ซึ่งพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.05 ได้ระบุว่า "แก้วที่ยืดหรือเป่า (รวมทั้งแก้วสี) ทำเป็นแผ่นสีเหลี่ยมผืนผ้า แต่ยังมีได้ตกแต่ง" ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.06 ระบุว่า "แก้วหล่อ รีด ยืดหรือเป่า(รวมทั้งแก้วสีหรือแผ่นแก้วที่มีลวดตาข่ายยืด) ทำเป็นแผ่นสีเหลี่ยมผืนผ้า ขัดผิวหรือทำให้ใสแล้ว แต่ต้องมีได้ทำมากไปกว่าที่กล่าว" เห็นได้ชัดว่าพิกัดอัตราศุลกากรทั้งสองประเภทดังกล่าวให้พิเคราะห์ถึงกรรมวิธีการผลิตในหลักใหญ่กว่าผลิตโดยวิธีใด ลักษณะของแผ่นกระจกหรือแผ่นแก้วและสภาพของแผ่นกระจกหรือแผ่นแก้วเป็นอย่างไรเท่านั้น ตามข้อความในพิกัดอัตราศุลกากรทั้งสองประเภทก็ดี หมายเหตุของหมวด 13 และตอนที่ 70 ก็ดี มิได้ระบุไว้ว่าให้พิเคราะห์ถึงกรรมวิธีการผลิตกระจกหรือแผ่นแก้วแต่ละวิธีว่ามีขั้นตอนการผลิตอย่างไร การขัดผิวต้องขัดด้วยเครื่องกล และจะต้องขัดผิวหลังจากมีสภาพเป็นแผ่นกระจกหรือแผ่นแก้วที่แข็งตัวดีแล้วหรือไม่ ขัดผิวให้เรียบมากน้อยเท่าใด และการทำให้แผ่นกระจกหรือแผ่นแก้วให้ใสก็มีได้ระบุว่าจะต้องกระทำโดยวิธีใดหรือต้องทำให้ใสหลังจากขัดผิวแล้วแต่อย่างไร และทำให้ใสขนาดไหน ดังนั้นพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.05 จึงมีความหมายว่า แผ่นกระจกหรือแผ่นแก้วที่ทำเป็นแผ่นสีเหลี่ยมผืนผ้าโดยกรรมวิธียืดหรือเป่าเพียง 2 วิธีเท่านั้น และยังมีได้มีการตกแต่ง ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.06 มีความหมายว่าแผ่นกระจกหรือแผ่นแก้วที่ทำเป็นแผ่นสีเหลี่ยมผืนผ้าโดยกรรมวิธีหล่อ รีด ยืด หรือเป่า และขัดผิวให้เรียบแล้วอย่างหนึ่งไม่ว่าจะขัดผิวโดยกรรมวิธีอย่างไร กระจกนั้นจะมีสภาพใสเป็นมันเงาหรือไม่ ก็เรียก

ว่าได้มีการตกแต่งแล้ว และจัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.06 ไม่จัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.05 หรือแผ่นกระจกหรือแผ่นแก้วที่ทำเป็นแผ่นสีเคลือบผิวน้ำโดยกรรมวิธีหล่อ รีด ยัดหรือเป่า และทำให้ใสแล้วอีกอย่างหนึ่ง การทำให้ใสไม่ว่าจะทำโดยกรรมวิธีอย่างไรและกระทำในขั้นตอนใดของการผลิตแผ่นกระจกหรือแผ่นแก้ว ถ้าแผ่นกระจกหรือแผ่นแก้วที่ผลิตออกมาด้วยกรรมวิธีหนึ่งกรรมวิธีใดใน 4 วิธีดังกล่าว เมื่อแผ่นกระจกหรือแผ่นแก้วอยู่ในลักษณะแผ่นสีเคลือบผิวน้ำและอยู่ในสภาพใสแล้ว แผ่นกระจกหรือแผ่นแก้วนั้นก็จัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.06 เช่นเดียวกันมิได้มีความหมายว่าจะต้องผ่านกรรมวิธีขัดผิวด้วยเครื่องกลจนแผ่นกระจกหรือแผ่นแก้วใสจึงจะจัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภท 70.06 ทั้งนี้เพราะตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.06 ระหว่างข้อความว่าขัดผิวกับทำให้ใสแล้ว พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรใช้คำว่า "หรือ" ถ้าพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรมีเจตนารมณ์ดังกล่าว ก็น่าจะใช้ข้อความว่า ขัดผิวและทำให้ใสแล้วหรือใช้ข้อความว่า ขัดผิวจนทำให้ใสแล้ว ในกรณีนี้ตามที่โจทก์นำสืบโดยจำเลยมิได้โต้แย้ง ประกอบกับรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลภาษีอากรกลาง ซึ่งไปเผชิญสืบที่โรงงานกระจกไทยอาซาฮีลงวันที่ 12 กันยายน 2529 ข้อเท็จจริงได้ความว่ากระจกซีทที่โจทก์นำเข้ามา กรรมวิธีในการผลิต คือดึงน้ำแก้วที่หลอมเหลวในเบ้าหลอมขึ้นเป็นแผ่นกระจกในแนวตั้ง แผ่นกระจกที่ผ่านออกมามีลักษณะเป็นแผ่นสีเคลือบผิวน้ำ สภาพของผิวกระจกเรียบและเนื้อกระจกใสทั้งสองด้าน ปรากฏตามกระจกพิพาทตัวอย่าง วจ.2 กรรมวิธีการผลิตกระจกซีทดังกล่าวเข้าลักษณะดึงหรือยัดแก้วออกมาเป็นแผ่นสีเคลือบผิวน้ำ และทำให้ใสแล้ว ในทำนองเดียวกันกับการผลิตกระจกโฟลทตามคำนายปรีชา ดิษเสถียร พยานจำเลย รายงานกระบวนการพิจารณาในการเผชิญสืบที่โรงงานกระจกไทยอาซาฮี ของศาลดังกล่าวประกอบกับบทความจาก "ดี อีโคโนมิสต์ 24 มกราคม 1959" เอกสารหมายเลข 27 แผ่นที่ 4 ได้ความว่ากรรมวิธีการผลิตกระจกโฟลททำโดยให้น้ำแก้วหลอมเหลวหรือน้ำกระจก

หลอมเหลวไหลออกจากเตาหลอมเป็นแถบยาวอย่างต่อเนื่องผ่านไปบนผิวของโลหะหลอมเหลวในอ่างโลหะหลอมเหลวที่มีการควบคุมอุณหภูมิแล้วแถบน้ำแก้วหรือแถบน้ำกระจกนี้จะค่อย ๆ เย็นลงทีละน้อย เนื่องจากในขณะที่กระจกยังร้อนอยู่นั้น ผิวกระจกไม่ได้สัมผัสสิ่งใดเลย นอกจากโลหะหลอมเหลวซึ่งมีผิวเรียบเท่านั้น แผ่นกระจกที่ได้จากกรรมวิธีการผลิตดังกล่าวผิวกระจกจึงมีสภาพเรียบและใส โดยไม่ต้องผ่านกรรมวิธีขัดผิวด้วยเครื่องกลเช่นเดียวกับกระจกซีท วจ.2 ที่โจทก์นำเข้ามา นางสาวสุวิมล ชูพิศาลยโรจน์ พยานจำเลยเคยทำงานอยู่ที่กองวิเคราะห์ของจำเลยที่ 1 ได้เบิกความยืนยันว่ากระจกโฟลทจัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.06 นอกจากนี้หลังจากโจทก์นำกระจกรายพิพาทนี้เข้ามาแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2528 บริษัทลิมเกียงเส็งกาก็จำกัด ได้นำสินค้าประเภทกระจกซีทเข้ามาซึ่งเป็นกระจกประเภทและชนิดเดียวกันกับที่โจทก์นำเข้ามาในคดีนี้บริษัทลิมเกียงเส็งกาก็จำกัด ได้ระบุในใบขนสินค้าขาเข้าเพื่อเสียภาษีอากรว่า สินค้าอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากร 70.06 เจ้าพนักงานของจำเลยที่ 1 ก็ตรวจปล่อยสินค้านั้นให้บริษัทลิมเกียงเส็งกาก็จำกัด รับไปโดยมิได้โต้แย้งแต่อย่างไร ปรากฏตามใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้า เอกสารหมาย จ.67 แผ่นที่ 1 และที่ 2 ดังนั้นสินค้าประเภทกระจกที่โจทก์นำเข้ามาจึงจัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.06 ที่เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่ 1 กระทำการประเมินโดยจัดให้กระจกซีทที่โจทก์นำเข้ามาอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภท 70.05 จึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น..."

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองคืนเงิน 93,857.48 บาทพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้เพิกถอนการประเมินภาษีการค้า ภาษีบำรุงเทศบาลเพิ่มของจำเลยทั้งสองตามหนังสือที่ กค. 0613(ก)/1-291 เสียด้วย นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง

(สมศักดิ์ จุสวัสดิ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ